

0001906-74.2019.8.26.0223

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas; sendo que, para tanto, utilizavam-se de rádio transmissor, telefones celulares e armas de fogo, além de um imóvel onde guardavam os entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 28/08/2017 (fl. 150/151). (O réu MATHEUS foi preso em flagrante delito em 01/08/2017 (fl. 02), e já foi julgado nos autos desmembrados.)

Por decisão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá - Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-900

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001906-74.2019.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz de Direito: Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

WELLINGTON MEDEIROS DE PADUA e MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos (fls. 03; 226), foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material com o artigo 121, §2º, V e VII, c.c. artigo 14, II, por 03 vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 06h20min, no Beco Operário, nº 215, Vila Maia e também na Rua Santo Amaro, nº 210, Cachoeira, nesta cidade e comarca de Guarujá, os agentes supramencionados, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 18 porções individuais contendo 40g de maconha, 108 porções individuais contendo 137g de cocaína, além de 01 tijolo contendo 1.030g de cocaína na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 19/20.

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, no Beco Operário, nº 215, Guarujá, os agentes supracitados, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, com manifesto ânimo homicida, para assegurar a execução e a impunidade de outro crime, tentaram matar as vítimas Janer Chaves De Lima Junior, Mahui Alonso Talarico e João Carlos Hipolito Adiego, policiais civis que estavam no exercício de suas funções, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta, por fim, que, em data incerta, mas no ano de 2017, ao menos até o dia 01 de agosto, no Beco Operário, nº 215, Vila Maia, e também na Rua Santo Amaro, nº 210, Cachoeira, nesta cidade e comarca de Guarujá, os agentes supramencionados, associaram-se, entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas; sendo que, para tanto, utilizavam-se de rádio transmissor, telefones

celulares e armas de fogo, além de um imóvel onde guardavam os entorpecentes. A denúncia foi recebida em 28/08/2017 (fl. 150/151). (O réu MATHEUS foi preso em flagrante delito em 01/08/2017 (fl. 02), e já foi julgado nos autos desmembrados.) Por decisão de 28/08/2017 (fls. 150/151), foi decretada a Prisão Preventiva do réu WELLINGTON; em cumprimento ao despacho de 10/10/2019 (fl. 532), foi expedido Mandado de Prisão (fls. 539/542), devidamente cumprido em 11/10/2019 (fls. 555/558).

Por decisão de 08/03/2018 (fls. 222/223), tinha sido determinada a produção antecipada de provas quanto ao corréu WELLINGTON, tendo em vista que o mesmo não foi localizado e quedou-se "foragido" após citação Editalícia; sendo-lhe designado o patrocínio da Defensoria Pública no curso da instrução criminal antecipada, que tramitou nos autos 1502531-36.2017.8.26.0536.

Capturado aos 11/10/2019 (fls. 555-558), o réu WELLINGTON foi pessoalmente citado em 13/01/2020 (fl. 560). A Defesa Técnica apresentou resposta à acusação em 31/01/2020 (fl. 566/567). Houve audiência virtual de instrução em 17/08/2020 (fls. 700-705).

Vencidos os tramites processuais, em 14 de setembro de 2020, sobreveio a decisão de pronúncia (fls. 770-780), que determinou o julgamento do Acusado WELLINGTON MEDEIROS DE PÁDUA, diante do Plenário do Tribunal do Júri, por infração ao disposto no art.121, § 2º, incisos V e VII, c.c. Art. 14, II, por 03 vezes na forma do artigo 70, todos do Código Penal e concurso material com crime conexo, capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; o que faço com fulcro CPP art. 413. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 28/09/20 (fl. 799). A Defesa Técnica interpôs RESE em 05/10/2020 (fls. 846-863). O réu WELLINGTON foi intimado em 25/11/2020 (fls. 901-904), oportunidade que manifestou desejo em recorrer.

Por V. Acórdão de 10/08/2021 (fls. 937-948), 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por v.u., negaram provimento ao recurso.

O V. Acórdão transitou em julgado para a Defesa Técnica de WELLINGTON aos 30/08/2021; e aos 08/09/2021 para o Ministério Público (fl. 953).

Consta de fls. 996-1031, a juntada de cópia de peças produzidas nos autos desmembrados de julgamento do corréu Matheus da Silva dos Santos (que foi julgado em plenário de júri realizado aos 22/10/2020).

Vieram os autos para esta vara de júri; e assim encaminhou-se o presente feito para julgamento em plenário.

As partes se manifestaram na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, oportunidade em que o Ministério Público manifestou-se em 07/10/2021 (fl. 968); - ao passo que a Defesa Técnica manifestou-se em 18/10/2021 (fl. 972).

Por decisão de 09/11/2021 (fls. 990-995), foi designado o dia 10 de março de 2022 (09:15h); para o plenário de júri.

Assim é que o réu WELLINGTON é submetido a Plenário de Júri, com as formalidades de estilo; observado o 'distanciamento social' e os regramentos de restrição decorrentes de "pandemia covid-19" do Provimento 2564/2020.

Os Senhores Jurados receberam cópia da denúncia, da sentença de Pronúncia e um relatório processual conciso e objetivo elaborado pelo Juízo; e bem advertidos do dever legal de incomunicabilidade e demais compromissos de estilo.

É o breve relato.

#### DO RESULTADO DAS VOTAÇÕES:

Uma vez devidamente cumpridas as formalidades legais, encaminhou-se este feito à Vara do Júri desta Comarca, para soberana apreciação da causa em Plenário pelos Senhores Jurados do Tribunal Popular Constitucional, na forma da Lei 11689/08. Em votação sigilosa na sala secreta, os Jurados examinaram as respectivas "séries de quesitos" que lhes foram propostas.

Na PRIMEIRA SÉRIE, por maioria de votos, os Senhores Jurados CONFIRMARAM a quesitação (1º) referente à materialidade de lesões físicas na vítima JANER CHAVES DE LIMA JÚNIOR.

Ao responder NEGATIVAMENTE ao 2º quesito, a maioria do Conselho de Sentença AFASTOU a co-autoria delitiva imputada ao réu WELLINGTON MEDEIROS DE PÁDUA.

PREJUDICADOS os demais quesitos desta série.

Prosseguindo-se, Na SEGUNDA SÉRIE, por maioria de votos, os Senhores Jurados CONFIRMARAM a quesitação (1º) referente à materialidade de lesões físicas na vítima MAHUI ALONSO TALARICO.

Ao responder negativamente ao 2º quesito, a maioria do Conselho de Sentença afastou a co-autoria delitiva imputada ao réu WELLINGTON MEDEIROS DE PÁDUA.

Prejudicados os demais quesitos desta série.

Prosseguindo-se, Na TERCEIRA SÉRIE, por maioria de votos, os Senhores Jurados CONFIRMARAM a quesitação (1º) referente à materialidade de lesões físicas na vítima JOÃO CARLOS HIPOLITO ADIEGO.

Ao responder negativamente ao 2º quesito, a maioria do Conselho de Sentença AFASTOU a co-autoria delitiva imputada ao réu WELLINGTON MEDEIROS DE PÁDUA..

Prosseguindo-se, NA QUARTA SÉRIE DE QUESITOS, por maioria de votos, os Senhores Jurados CONFIRMARAM a quesitação (1º) referente à materialidade de crime "conexo" de narcotráfico (artigo 33 da Lei de Drogas), encartado na denúncia e na pronúncia.

Ao responder negativamente ao 2º quesito, a maioria do Conselho de Sentença afastou a co-autoria delitiva imputada ao réu WELLINGTON MEDEIROS DE PÁDUA.

Assim deliberando, os Senhores Jurados, por maioria de votos, determinaram a ABSOLVIÇÃO do réu em todas as imputações.

REVOGO A PRISAO PREVENTIVA. Expeça-se-lhe ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. (Ao que consta, o réu continua "preso por outros processos").

Ex positis, acatando a decisão soberana dos Senhores Jurados do Tribunal Popular Constitucional desta Comarca de Guarujá, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, e proclamo a ABSOLVICAÇÃO do réu WELLINGTON MEDEIROS DE PÁDUA, qualificado nos autos (fls. ), acerca das imputações de tentativa de homicídio qualificado e crime conexo de tráfico, vertidas nestes autos. Apelando solto.

Após o trânsito em julgado, mantida a deliberação acima, dê-se anote-se o rol dos culpados.

Este Magistrado agradece o zeloso trabalho desempenhado com galhardia e denodo pelos Servidores e Policiais, pelos Senhores Jurados e Juradas, pelas Nobres Advogadas de Defesa, e pela Ilustrada Promotoria de Justiça, cooperando assim com a Administração da Justiça durante a Sessão realizada nesta data.

Sentença lida e publicada em Plenário, saindo os presentes intimados.

Plenário do Júri do Fórum de Guarujá, 05 de maio de 2022 (20:05 horas).

EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA